

1500098-91.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... para a mercancia.

Ademais, o crime de tráfico de drogas é classificado como sendo tipo misto alternativo, composto por vários núcleos do tipo, sendo que basta que a conduta do agente se subsuma a qualquer deles para caracterizar o crime de tráfico.

Assim, ainda mais se vê caracterizada a venda, pelas declarações das testemunhas policiais, além de se encontrar comprovado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 156, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-91.2022.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-91.2022.8.26.0598

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO GABRIEL VENTURA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

JÚLIO GABRIEL VENTURA foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c/ artigo 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, em razão de, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 14h00min, na rua Luis Furlaneto, próximo da escola "Prof.

Djanira Monteiro Moço (EMEI V), e na Av. Carlos Ferreira de Moraes, n. 510, trazer consigo, para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 (três) porções de maconha, pesando 2,58g, e 06 (seis) porções de crack, pesando 1,3g, bem como a quantia de R\$ 70,00 em notas diversas.

A denúncia foi recebida e o réu respondeu a todo o processo custodiado.

O feito processou-se regularmente e durante a instrução processual penal em juízo foram ouvidas testemunhas, além de ter sido realizado o interrogatório judicial do acusado.

Em debates, o Ministério Público pugna pela procedência, nos termos da denúncia.

A defesa pugna, preliminarmente, pelo nulidade da prova obtida pela busca pessoal realizada pelos policiais militares, absolvendo-se o réu por ausência de materialidade. Subsidiariamente, pugna pela absolvição por ausência de provas, desclassificação para o delito de posse de droga para consumo.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De início AFASTO a preliminar de nulidade processual alegada pela Defesa. Não se pode falar em ilegalidade dos policiais militares no procedimento de busca pessoal do réu. Conforme mencionou a Defesa, o artigo 240, §2º e artigo 244, do CPP, preceitua que haverá busca pessoal, independentemente de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita, o que foi o caso. Os policiais são treinados e estão acostumados a perceberem suspeitos em sua rotina de trabalho, tanto assim que lograram êxito ao realizar a apreensão das drogas, o que por si só comprova a existência anterior de suspeita fundada.

O pedido é procedente.

A materialidade do crime de está provada pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 18 e também pelo laudo pericial de exame químico toxicológico de fls. 107/112 que detectou a presença das substâncias THC (Tetrahidrocannabinol) e cocaína, na apresentação conhecida por "crack".

A autoria também está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 06/11, boletim de ocorrência de fls. 13/15 e auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, bem como pela prova oral colhida em juízo na instrução.

O policial militar Albranti afirmou em juízo que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu e outros dois ou três rapazes. Ao observarem os policiais, cada um se evadiu para um lado. Observaram que o réu estava com algo nas mãos, que estavam fechadas, montou em sua bicicleta e empreendeu fuga. O réu foi em direção à sua casa. O réu adentrou no imóvel, saiu, deixou algo nos buracos dos tijolos e quando retornaria, foi abordado pelos policiais. Com o réu foi encontrado R\$ 70,00 em dinheiro. Lá no muro, dentro dos tijolos, foram encontradas três porções de maconha e seis de cocaína. No local em que o réu foi abordado, é conhecido ponto de comércio de entorpecentes, além de estar a menos de 20 metros da EMEI, inclusive próximo de onde as mães ficam aguardando os filhos. O réu foi abordado às 14h de uma sexta-feira. O réu confessou a posse dos entorpecentes, inclusive disse que os R\$ 70,00 era oriundo da comercialização anterior de drogas. Na praça ainda há uma pista de skate.

O policial militar Moraes confirmou na íntegra o inteiro teor de seu colega de farda,

Nesse particular, não há razão para desacreditar dos depoimentos dos policiais. A mais alta Corte de Justiça do nosso País já teve oportunidade de proclamar:

"O valor do depoimento de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estaduais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73518-5 Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" - (STF RT 68/64).

De outra parte, a versão do réu não elide sua culpa. Sua versão dos fatos soa fantasiosa e inverossímil, não merecendo credibilidade.

Além disso, restaram isoladas no contexto dos autos. Suas declarações foram reticentes e desprovidas de lógica.

Com efeito, não se mostra crível a versão do réu de que os entorpecentes eram para o seu uso pessoal e que havia acabado de comprar quando os policiais apareceram, tendo se evadido para a sua casa e os escondidos nos buracos dos tijolos em razão de a sua mãe não saber que ele era usuário de crack. Confirmou que não disse aos policiais de quem teria comprado os entorpecentes, preferindo ser preso a delatar.

Ora, a versão do réu é absolutamente inverossímil, não encontrando qualquer respaldo no robusto conjunto probatório dos autos.

Não se mostra minimamente verossímil a versão do réu de que preferiu ser preso a delatar de quem teria comprado os entorpecentes, além de não conseguir justificar a posse do numerário, em dinheiro trocado.

Por outro lado, os depoimentos prestados pelos policiais militares foram absolutamente consonantes, não se verificando qualquer contradição que retire o seu valor probatório. Aliás, tais depoimentos foram extremamente detalhado, mencionando, inclusive, que o réu os teria admitido a prática do tráfico, mencionando, até mesmo, o valor pelo qual teria vendido cada porção de entorpecente anteriormente para angariar os R\$ 70,00 com ele apreendidos.

Como se vê, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que comprovasse a alegação do réu.

Em consonância com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescindível é que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga.

Pois bem, a tipificação do crime in casu extrai-se da quantidade de droga apreendida, do modo pelo qual ela estava acondicionada - em invólucro de plástico, fracionada em porção individual - a facilitar a comercialização e disseminação da droga. Ademais, o lugar onde foi efetuada a prisão do réu é conhecido como ponto do tráfico de drogas. (Nesse sentido: TRF4ªR - EINACR nº 2006.70.02.001.187-1 - Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz - J. 19.06.2008).

Dessa forma, não há se falar em desclassificação, pois o réu foi surpreendido na posse de porções múltiplas da droga, todas acondicionadas de maneira que estavam prontas para a mercancia.

Ademais, o crime de tráfico de drogas é classificado como sendo tipo misto alternativo, composto por vários núcleos do tipo, sendo que basta que a conduta do agente se subsuma a qualquer deles para caracterizar o crime de tráfico.

Assim, ainda mais se vê caracterizada a venda, pelas declarações das testemunhas policiais, além de se encontrar comprovado que o réu trazia consigo acondicionadas em invólucros individuais as substâncias entorpecentes destinadas à comercialização, de sorte que caracterizado o crime lhe imputado.

In casu, nota-se através do laudo de exame químico-toxicológico conta da apreensão de cocaína sob a forma de crack, de grande potencial lesivo e que causam dependência química, afetando a saúde dos usuários e desestruturando suas famílias. Registra-se, ainda, que se faz presente a causa especial de aumento de pena presente no artigo 40, III, da Lei de Drogas, uma vez que o réu foi surpreendido na posse dos entorpecentes em circunstâncias indicativas de tráfico a menos de 20 metros da EMEI V, às 14 horas de uma sexta-feira, em pleno horário do período letivo, de sorte que se nota que a conduta do réu criou o incremento do risco penalizado por tal causa de aumento de pena.

Portanto, configurada a responsabilidade penal, passa-se à individualização da pena.

Considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, que consistem em circunstâncias preponderantes (juntamente com a personalidade e a conduta social do agente) (LD, 42), bem como atendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considero em desfavor do réu seu mau antecedentes (FA de fls. 47 - autos n. 0000822-36.2019.8.16.0062), de sorte que fixo a pena base privativa de liberdade em 06 (seis) anos de reclusão e a pena de multa em 600 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2.º), em atenção à situação econômica do réu (LD, 43, caput), para o crime de tráfico de drogas.

Na segunda fase, considero a circunstância agravante da reincidência (FA de fls. 46 - autos n. 0000106-43.2018.8.26.0062), de modo que elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando, nesta fase em 07 (sete) anos de reclusão e a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não incide a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei de Drogas, visto que o réu é reincidente.

Por outro lado, incide a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06, conforme fundamentação acima, procedo ao aumento em 1/6 (um sexto), de sorte que torno a reprimenda definitiva 08 (oito) e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, haja vista que o crime imputado ao réu é equiparado aos delitos hediondos pela Constituição Federal, merecendo tratamento diferenciado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n.º 12.736/12, pois eventual progressão de regime de cumprimento de pena será analisada em sede de execução penal, momento em que também será avaliada a presença do critério subjetivo exigido para tanto. Compete ao juízo das execuções a verificação de que o réu não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, bem como proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inciso III, e 111, da Lei n.º 7.210, de 11 de Julho de 1984.

Saliento, ainda, que em caso da existência de outras condenações, cujo tempo de prisão exigido para a progressão seja superior a presente (3/5 ou 2/5), a utilização do tempo que em o réu permaneceu custodiado por conta deste processo para a realização da progressão de regime na pena ora lhe aplicada pode lhe ser prejudicial, pois lhe retira o direito de utilizar tal período de custódia preventiva para obter progressão nas penas mais graves porventura já lhe impostas. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra JÚLIO GABRIEL VENTURA para condená-lo à pena de 08 (oito) e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, no valor unitário mínimo legal, para o delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial FECHADO.

Ademais, verifico que os fundamentos da prisão preventiva ainda estão presentes, sobretudo a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Recomendem-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido por força desta sentença e expeça-se guia de recolhimento provisória, caso haja recurso por qualquer das partes.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decrete o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Condene ainda o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 UFESP's, nos moldes do artigo 4.º, § 9.º, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade processual se for o caso.

Arbitro os honorários do patrono nomeado nos termos do Convênio Defensoria Pública e OAB/SP.

P.R.I.C.

Bariri, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA